

موانع الإحرام – الدرس العاشر (تحليل متقدم)

1. تنبيه: الأسئلة الآتية في مستوى متقدم جدًا، أقرب إلى مستوى الدراسات العليا، وتهدف إلى اختبار الفهم العميق. إذا قُتل حيوان بري غير مؤذ داخل الحرم من طرف محرم بدافع اللعب لا الحاجة، فما العلة الأصولية الموجبة للجزاء؟

- كون القتل معصية فقط
- كون الحيوان مملوكًا
- انتهاك حرمة الإحرام المقرونة بحرمة الحرم
- كون الفعل وقع بغير قصد

2. إذا كان الحيوان البري مملوكًا لغير المحرم، فهل يتغير الحكم في منعه؟

- يسقط التحريم لوجود الملك
- يبقى التحريم مع زيادة الضمان
- يجوز إن أذن المالك
- يختلف حسب النية

3. ما وجه استثناء الفواسق الخمس من تحريم القتل؟

- لأنها غير مأكولة
- لأنها مؤذية معتدية
- لأنها لا تعيش طويلاً
- لأنها ليست برية

4. إذا أفرغ المحرم طيرًا بريًا دون قتله فهرب، فما الحكم من جهة العلة؟

- لا شيء عليه لأنه لم يقتل
- عليه الجزاء لأن الإفراغ من التعرض
- يكره فقط
- يختلف حسب نوع الطير

5. ما الفرق الدقيق بين صيد البحر وصيد البر في باب الإحرام؟

- الفرق في الملك
- الفرق في العرف
- الفرق في النص الشرعي الخاص بالإباحة
- لا فرق

6. إذا لبس المحرم خاتمًا، فما العلة في المنع رغم صغره؟

- لأنه زينة فقط
- لأنه محيط ببعضه
- لأنه مخيط
- لأنه ثقيل

7. كيف نعلل جواز لبس الإزار والرداء ومنع القميص؟

- لأن القميص أغلى
- لأن القميص محيط مفصل على البدن
- لأن الإزار قديم
- لأن الرداء أبيض

8. إذا اضطر المحرم للباس محيط لدفع برد شديد، فما الحكم المركب؟

- لا شيء عليه
- إثم فقط
- فدية دون إثم
- فدية مع إثم

9. ما الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي في مسألة الفدية هنا؟

- لا فرق
- الفدية حكم وضعي والإثم تكليفي
- العكس
- كلاهما وضعي

10. إذا غطى المحرم رأسه بظل سيارة، هل يدخل في المنع؟

- نعم مطلقا
- لا لأنه ليس ساترا ملاصقا
- نعم لأنه ظل
- يختلف

11. ما العلة في منع المرأة من القفاز دون تغطية باقي البدن؟

- لأنه زينة
- لأن اليدين محل الإحرام
- لأن القفاز غالي
- لأنه ثقیل

12. كيف نوفق بين منع ستر الوجه وجواز إسدال الثوب؟

- تناقض
- الأول مباشر والثاني غير مباشر
- كلاهما ممنوع
- كلاهما جائز

13. ما أثر النية في ارتكاب محظور الإحرام؟

- تسقط الفدية
- تؤثر في الإثم لا الفدية
- تؤثر في الاثنين
- لا أثر لها

14. ما الفرق بين المخيط والمحيط في الحكم؟

- لا فرق
- المحيط أعم
- المخيط أعم
- كلاهما خاص

15. إذا لبس المحرم الخفين عند فقد النعلين، ما العلة في القطع؟

- التخفيف فقط
- إزالة الإحاطة بالكعب
- لأنه سنة
- لأنه واجب شرعي مستقل

16. ما القاعدة الأصولية المستفادة من استثناء الفواسق؟

- العام يبقى عاما
- الخاص يخصص العام
- القياس مقدم
- النسخ

17. إذا قتل المحرم حيوانا مؤذيا غير مذكور ضمن الخمسة، فما الحكم؟

- التحريم مطلقا
- يجوز قياسا على المؤذي
- يجب الجزاء
- لا شيء

18. ما الفرق بين الضرورة والحاجة في هذا الباب؟

- لا فرق
- الضرورة تبيح المحظور والحاجة تخفف
- العكس
- كلاهما سواء

19. إذا لبس المحرم لباسا محيطاً ثم نزع فوراً، ما الحكم؟

- فدية
- إثم
- لا شيء
- كفارة

20. ما أثر العرف في تحديد الساتر؟

- لا أثر
- معتبر في تحديد الحكم
- مرفوض
- جزئي فقط

21. إذا قتل المحرم حيوانا بحريا، فما الحكم؟

- فدية
- حرام
- جائز بلا جزاء
- مكروه

22. ما وجه إدخال الكذب في الأمانة في دروس العقيدة وربطه هنا؟

- لا علاقة
- لتشابه العلة في التحريم
- لأنهما عبادتان
- لأنهما عرف

23. ما الحكم إذا استعمل المحرم شيئا محيطاً دون أن يقصد اللبس؟

- لا شيء
- فدية
- إثم فقط
- يختلف

24. ما العلة في منع النقاب دون إسدال الثوب؟

- الزينة
- العرف والاستعمال المعتاد
- الثقل
- اللون

25. ما القاعدة الفقهية الجامعة هنا؟

- الأمور بمقاصدها
- الضرر يزال
- المشقة تجلب التيسير
- جميع ما سبق

26. إذا اجتمع محظوران في فعل واحد، كيف يحكم؟

- يسقطان
- يغلب الأشد
- تتعدد الفدية
- يختلف

27. ما الفرق بين التحريم في الحرم والإحرام؟

- لا فرق
- الأول مكاني والثاني تعبدي
- العكس
- كلاهما مكاني

28. إذا اجتهد شخص فأخطأ في تقدير كونه ساترا، ما الحكم؟

- يسقط الحكم
- يبقى الحكم مع العذر
- إثم فقط
- لا شيء

29. ما الفرق بين الجواز والوجوب في الفدية؟

- لا فرق
- الفدية واجبة لا جائزة
- الفدية مستحبة
- تختلف

30. ما الخلاصة الأصولية للدرس؟

- الإحرام عبادة شكلية
- الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدمها
- لا اعتبار للعرف
- النية تكفي



1. تنبيه: الأسئلة الآتية في مستوى متقدم جدًا، أقرب إلى مستوى الدراسات العليا، وتهدف إلى اختبار الفهم العميق. إذا قُتل حيوان بري غير مؤذٍ داخل الحرم من طرف محرم بدافع اللعب لا الحاجة، فما العلة الأصولية الموجبة للجزاء؟
الإجابة: انتهاك حرمة الإحرام المقرونة بحرمة الحرم
السند: فيقتل الحيوان البري الجزاء وجوبا
الشرح: الجزاء مترتب على انتهاك حرمة الإحرام في صيد البر، لا مجرد القتل. الخطأ في (0) لأنه اختزال، و(1) غير لازم، و(3) لا يسقط الحكم.

2. إذا كان الحيوان البري مملوكًا لغير المحرم، فهل يتغير الحكم في منعه؟
الإجابة: يبقى التحريم مع زيادة الضمان
السند: سواء كان مأكول اللحم أو مملوكًا أو مباحا
الشرح: التحريم متعلق بالإحرام لا بالملك، ويضاف ضمان حق المالك. باقي الخيارات تهمل جهة العبادة.

3. ما وجه استثناء الفواسق الخمس من تحريم القتل؟
الإجابة: لأنها مؤذية معتدية
السند: لأنها تتعدى وتؤذي الآخرين
الشرح: العلة هي الأذى والعدوان، لا مجرد النوع. باقي الخيارات لا تمثل العلة المنصوصة.

4. إذا أفرغ المحرم طيرًا بريًا دون قتله فهرب، فما الحكم من جهة العلة؟
الإجابة: عليه الجزاء لأن الإفزاع من التعرض
السند: بطرد أو جرح أو رمي أو إفزاع
الشرح: النص يشمل الإفزاع ضمن التعرض المحرم. باقي الخيارات تقصر الحكم على القتل فقط.

5. ما الفرق الدقيق بين صيد البحر وصيد البر في باب الإحرام؟
الإجابة: الفرق في النص الشرعي الخاص بالإباحة
السند: يمنع صيد الحيوان البري دون الحيوان البحري
الشرح: الإباحة في البحر ثابتة بالنص، بخلاف البر. باقي الخيارات غير منضبطة.

6. إذا لبس المحرم خاتمًا، فما العلة في المنع رغم صغره؟
الإجابة: لأنه محيط بعضو
السند: كخاتم حكو
الشرح: العلة الإحاطة بالعضو لا الحجم. الخيارات الأخرى غير مؤثرة.

7. كيف نعلل جواز لبس الإزار والرداء ومنع القميص؟
الإجابة: لأن القميص محيط مفصل على البدن
السند: المحيط بالعضو
الشرح: العلة التفصيل والإحاطة، لا اللون أو الثمن.

8. إذا اضطر المحرم للباس محيط لدفع برد شديد، فما الحكم المركب؟
الإجابة: فدية دون إثم
السند: سواء اضطر... فعليه الفدية
الشرح: الاضطرار يرفع الإثم لا الفدية. باقي الخيارات غير دقيقة.

9. ما الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي في مسألة الفدية هنا؟
الإجابة: الفدية حكم وضعي والإثم تكليفي
السند: لا إثم عليه... فعليه الفدية
الشرح: الفدية أثر وضعي، والإثم حكم تكليفي. البقية خطأ.

10. إذا غطي المحرم رأسه بظل سيارة، هل يدخل في المنع؟
الإجابة: لا لأنه ليس ساترا ملاصقا
السند: بما يعد ساترا
الشرح: المنع في الساتر المعتاد لا الظل غير الملاصق.

11. ما العلة في منع المرأة من القفاز دون تغطية باقي البدن؟
الإجابة: لأن اليدين محل الإحرام
السند: ستر يديها بقفازين
الشرح: اليدين من محل الإحرام للمرأة. البقية لا تعلل الحكم.

12. كيف نوفق بين منع ستر الوجه وجواز إسدال الثوب؟
الإجابة: الأول مباشر والثاني غير مباشر
السند: ما لا يعد ساترا في العادة
الشرح: الفرق في كونه ساترا معتادا أو عارضا.

13. ما أثر النية في ارتكاب محظور الإحرام؟
الإجابة: تؤثر في الإثم لا الفدية
السند: لا إثم عليه... فعليه الفدية
الشرح: النية تؤثر في الإثم، لا في الحكم الوضعي (الفدية).

14. ما الفرق بين المخيط والمحيط في الحكم؟
الإجابة: المحيط أعم
السند: ولو بنسج أو عقد
الشرح: المحيط يشمل المخيط وغيره. البقية خطأ.

15. إذا لبس المحرم الخفين عند فقد النعلين، ما العلة في القطع؟
الإجابة: إزالة الإحاطة بالكعب
السند: أسفل من الكعبين
الشرح: القطع لإزالة الإحاطة المحظورة.

16. ما القاعدة الأصولية المستفادة من استثناء الفواسق؟
الإجابة: الخاص يخصص العام
السند: إلا خمس فواسق
الشرح: الاستثناء تخصيص للعموم.

17. إذا قتل المحرم حيوانا مؤذيا غير مذكور ضمن الخمسة، فما الحكم؟
الإجابة: يجوز قياسا على المؤذي
السند: لأنها تؤذي
الشرح: العلة الأذى، فيقاس عليه.

18. ما الفرق بين الضرورة والحاجة في هذا الباب؟

الإجابة: الضرورة تبيح المحظور والحاجة تخفف

✦ السند: اضطر لفعل ذلك

💡 الشرح: الضرورة أوسع في الإباحة.

19. إذا لبس المحرم لباساً محيطاً ثم نزع فوراً، ما الحكم؟

الإجابة: لا شيء

✦ السند: نزع مكانه فلا شيء

💡 الشرح: عدم الانتفاع يسقط الفدية.

20. ما أثر العرف في تحديد الساتر؟

الإجابة: معتبر في تحديد الحكم

✦ السند: بما يعد ساتراً عرفاً

💡 الشرح: الساتر يُحدد عرفاً.

21. إذا قتل المحرم حيواناً بحرياً، فما الحكم؟

الإجابة: جائز بلا جزاء

✦ السند: دون الحيوان البحري

💡 الشرح: صيد البحر مباح.

22. ما وجه إدخال الكذب في الأمانة في دروس العقيدة وربطه هنا؟

الإجابة: لتشابه العلة في التحريم

✦ السند: منهي عنه

💡 الشرح: الربط بالعلة (المعصية).

23. ما الحكم إذا استعمل المحرم شيئاً محيطاً دون أن يقصد اللبس؟

الإجابة: فدية

✦ السند: فعليه الفدية

💡 الشرح: العبرة بالفعل لا القصد في الفدية.

24. ما العلة في منع النقاب دون إسدال الثوب؟

الإجابة: العرف والاستعمال المعتاد

✦ السند: لا يعد ساتراً

💡 الشرح: الفرق عرفي.

25. ما القاعدة الفقهية الجامعة هنا؟

الإجابة: جميع ما سبق

✦ السند: اضطر... تؤذي

💡 الشرح: تجتمع القواعد الثلاث.

26. إذا اجتمع محظوران في فعل واحد، كيف يحكم؟

الإجابة: تتعدد الفدية

✦ السند: فعليه الفدية

💡 الشرح: الأصل تعدد الجزاء بتعدد الأسباب.

27. ما الفرق بين التحريم في الحرم والإحرام؟

الإجابة: الأول مكاني والثاني تعبدي

السند: في الحل والحرم

الشرح: الحرم مكاني، الإحرام تعبدي.

28. إذا اجتهد شخص فأخطأ في تقدير كونه ساترا، ما الحكم؟

الإجابة: يبقى الحكم مع العذر

السند: عرفا

الشرح: الحكم ثابت مع رفع الإثم.

29. ما الفرق بين الجواز والوجوب في الفدية؟

الإجابة: الفدية واجبة لا جائزة

السند: فعليه الفدية

الشرح: الفدية واجبة عند تحقق السبب.

30. ما الخلاصة الأصولية للدرس؟

الإجابة: الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما

السند: بما يعد ساترا... لأنها تؤذي

الشرح: كل الأحكام مبنية على علل واضحة (الأذى، الإحاطة، العرف...).